

1500661-82.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 14 (quatorze) porções de cocaína, na forma de "crack". Além disso, tinha em depósito, também para fins de tráfico, 60 (sessenta) porções de cocaína, na forma de "crack", totalizando peso líquido de 4,5g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500661-82.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500661-82.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN RODRIGO BARBOSA MATIAS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

LUAN RODRIGO BARBOSA MATIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 5 de maio de 2022, por volta das 7h55, na Praça Antônio de Pádua Dutra; localizada na Avenida Armando Sales de Oliveira, 1031, Centro, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 14 (quatorze) porções de cocaína, na forma de "crack". Além disso, tinha em depósito, também para fins de tráfico, 60 (sessenta) porções de cocaína, na forma de "crack", totalizando peso líquido de 4,5g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 81), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 110/111.

A denúncia foi recebida em 11/08/2022 (fls. 113/114), sendo o réu citado (fls. 107).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pela fotografia de fls. 13, pelo auto de constatação provisória de fls. 10/12, pelo comprovante de depósito de fls. 72, pelo laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 141/143, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, ouvido na fase policial, esclareceu que é viciado em crack e estava vendendo a droga para sustentar seu vício (fls. 04).

Em juízo, o acusado manteve a confissão. Disse que vendia droga no local há cerca de três dias, sendo que toda a droga apreendida estava sob sua responsabilidade.

E a confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

O policial militar João Guilherme Andrioli informou que realizavam operação pela praça quando se deparou com o réu transitando pela praça. Ao avistar a viatura, o acusado dispensou algo ao solo, que constatou se tratar de 14 porções de crack. Durante revista pessoal com o réu encontraram R\$ 66,00. O acusado confessou a posse das drogas e indicou que teria mais entorpecente em local próximo, onde encontraram mais 60 porções de crack, embaladas de forma idêntica àquelas dispensadas por ele. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Gustavo Phatricy Nicolau Silva, que acrescentou que o réu indicou que o restante das drogas estava sob uma telha. Disse ainda que o local é conhecido ponto de venda de drogas.

Assim, indiscutível nos autos, tanto que confessado pelo acusado, que ele estava na posse das 14 porções de crack e as dispensou quando notou a aproximação da viatura policial.

Ao ser abordado, de pronto admitiu a venda do produto e indicou o local onde mantinha mais porções de crack (60 porções) também com intuito de venda,

E a conduta do réu, que dispensou um pacote tão logo viu a aproximação dos policiais, é daquelas que geram fundada suspeita para uma abordagem, eis que típica de quem traz consigo objetos ilícitos.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu ostenta Maus Antecedentes (Proc. 0001311-51.2011.8.26.0451 - fls. 148/151), pelo que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos e dez meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. E não há se falar em os Maus Antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

“O conceito de Maus Antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio” (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: “Não se aplica ao reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Na segunda fase, temos que o réu é reincidente (Proc. 0037636-88.2012.8.26.0451 - fls. 148/151) mas, como confessou espontaneamente o delito, as circunstâncias agravante e atenuante devem se compensar.

A reincidência e os Maus Antecedentes são provas inequívocas do reiterado envolvimento do réu com atividades criminosas, de forma a afastar o redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

E não há se falar em bis in idem na utilização da reincidência para a majoração da pena e para o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Isso

porque a benesse não é de ser concedida àqueles que ostentam reiterado envolvimento com atividades criminosas, sendo a reincidência e os maus antecedentes apenas uma prova dessa circunstância.

Não se pode esquecer que em razão do princípio da presunção de inocência, apenas condenações transitadas em julgado servem para demonstrar que o réu reitera em atividades criminosas. Ou seja, adotada a tese da defesa, o redutor seria aplicável a todos os casos independentemente da situação pessoal de cada acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu LUAN RODRIGO BARBOSA MATIAS - (RG: 48.140.891, filho de Renata Vani Barbosa Matias) a uma pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diante da pena aplicada e da reincidência do réu, inviável a aplicação dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado.

O réu respondeu ao processo preso e, levando-se em conta que sempre que se vê em liberdade volta a delinquir, não poderá recorrer solto como forma de garantia da ordem pública.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA